



المستشار

أينما وجدت الثقة
تأسست عام 2006



قانون الانهار الدوليه

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



القسم الأول

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

الإجابة	العبارة	م
✗	النهر الدولي هو النهر الذي يقع بأكمله من منبعه إلى مصبه وروافده كافة داخل حدود إقليم دولة واحدة.	٠١
✓	النهر الدولي هو النهر الذي يمر عبر أراضي دولتين أو أكثر أو قد يصل هذه الأراضي.	٠٢
✓	النهر الوطني هو النهر الذي يقع بأكمله داخل حدود إقليم دولة واحدة.	٠٣
✓	نظام المياه الدولية يشمل المجرى الرئيسي للمياه كما يشمل روافده.	٠٤
✓	النهر الدولي شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية المتصلة ببعضها البعض وتشكل كلاً واحداً.	٠٥
✓	النهر الدولي وحدة مائية تتكون من كل مجاري المياه والبحيرات التي تحتوي على المياه العديدة والتي تتصل فيما بينها وتسير في منطقة تكون حوضاً واحداً.	٠٦
✗	أهمية النهر الوطني للملاحة الدولية ينفي عنه صفة الوطنية.	٠٧
✗	النهر الوطني لا يخضع بصورة كاملة لسيادة أو اختصاص الدولة التي يقع بأكمله في إقليمها.	٠٨
✓	الملاحة الدولية في النهر الوطني تخضع للقواعد التي يضعها المشرع الوطني.	٠٩
✓	يجوز للمشرع الوطني أن يقصر الملاحة على المجرى الوطني.	٠١٠
✓	يجوز للمشرع الوطني أن يسمح للسفن الأجنبية بالشروط التي يحددها وليس للدول الأخرى أن تعترض على هذا التنظيم.	٠١١
✓	الصيد في النهر الوطني يدخل من ضمن الاختصاص الداخلي والمطلق للدولة التي يقع فيها النهر.	٠١٢
✓	يعتبر نهر التايمز في بريطانيا من الأنهار الوطنية.	٠١٣
✓	يعتبر نهر السين في الصين من الأنهار الوطنية.	٠١٤
✓	يعد النهر دولياً إذا كانت منابعه ومصبه وروافده تقع في إقليم أكثر من دولة.	٠١٥
✓	يعد النهر دولياً إذا كان ذا أهمية ملاحية أو اقتصادية.	٠١٦
✓	الأنهار الحدودية هي أنهار تتأخر حدود النهر وتعبر بمحاذاتها.	٠١٧
✓	إذا كان النهر صالحاً للملاحة فإن الحدود تقع في منتصف قنواته أو في منتصف قنواته الرئيسية.	٠١٨
✗	إذا كان النهر صالحاً للملاحة تمتد سيادة الدولة إلى منتصف النهر.	٠١٩
✓	إذا كان النهر صالحاً للملاحة تمتد سيادة الدولة إلى المجرى الرئيسي للنهر فقط حتى ولو لم يتطابق المجرى الرئيسي مع خط الوسط.	٠٢٠
✓	إذا كان النهر غير صالح للملاحة فإن سيادة الدولة تمتد إلى منتصف النهر.	٠٢١
✓	خط تالويج هي قسمة النهر عند أعرق نقطة صالحة للملاحة بغض النظر عن القرب أو البعد من الشاطئ.	٠٢٢

✗	٢٣. الأنهار المتتابعة تشكل حدوداً للدول.
✓	٢٤. تعد المصادر المائية العذبة والمالحة من الثروات الطبيعية والضرورية لاستمرار الحياة الإنسانية.
✓	٢٥. الدول المشاطنة للأنهار الدولية لها حقوق عديدة في الانتفاع بالمياه.
✓	٢٦. حق الاستخدام العادل والمنصف للمياه النهرية يعني أن كل دولة تشاطئ نهراً دولياً لها الحق في استخدام مياه النهر بطريقة عادلة ومنصفة.
✓	٢٧. تعتبر التكلفة الاقتصادية للمياه من العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان استخدام دولة ما للمياه النهرية عادلاً ومنصفاً.
✓	٢٨. حق حماية مياه النهر من التلوث هو حق أساسي لجميع الدول المشاطنة للأنهار الدولية.
✓	٢٩. كل دولة تشاطئ نهراً دولياً لديها الحق في حماية مياه النهر من التلوث.
✗	٣٠. الأنهار الدولية ليست ملكية مشتركة للبشرية.
✓	٣١. الدول المشاطنة للأنهار الدولية يجب أن تتعاون فيما بينها في حماية مياه الأنهار من التلوث.
✗	٣٢. لا يشترط للدول المشاطنة وضع قوانين وأنظمة لحماية مياه الأنهار من التلوث.
✓	٣٣. يعتبر بناء السدود من طرق تلويث مياه الأنهار.
✓	٣٤. الأنهار الدولية ملكية مشتركة للبشرية وجميع الدول لها الحق في التمتع بثرواتها الطبيعية.
✓	٣٥. تتفاوض الدول المشاطنة على اتفاقيات بشأن استخدام المياه تحدد قواعد استخدام المياه وتوزيعها.
✓	٣٦. الدول المشاطنة تضع قوانين وأنظمة لحماية المياه من التلوث.
✓	٣٧. ترفع الدول المشاطنة الوعي العام حول أهمية المياه من خلال برامج التعليم والتوعية.
✓	٣٨. الملاحة هي حق السفن التابعة للدول المختلفة في المرور من خلال النهر من أجل نقل الأشخاص والبضائع.
✓	٣٩. الملاحة الساحلية المحلية هي الملاحة التي تنطلق من أجل الأشخاص والبضائع من مكان تقع في الدول التي يمر بها جزء من النهر إلى مكان آخر يقع في نفس هذه الدولة.
✓	٤٠. الملاحة فيما بين الدول النهرية هي الملاحة التي تقوم فيها السفن بنقل الأشخاص والأشياء من مكان يقع في إقليم إحدى الدول المطلة على النهر الدولي إلى مكان آخر يقع في إقليم دولة أخرى مطلة على ذات النهر.
✓	٤١. تشكل الأنهار الدولية جزءاً لا يتجزأ من أقاليم الدول التي يمر بها.
✓	٤٢. إذا لم يوجد اتفاق بين الدول ينظم الملاحة النهرية في النهر الدولي فيتم الرجوع إلى العرف المحلي الخاص بهذا النهر.
✓	٤٣. إذا لم يوجد اتفاق أو عرف دوليين ينظمان الملاحة في النهر فإن الملاحة تخضع لإرادة الدول النهرية.
✓	٤٤. إذا وجد اتفاق أو عرف محلي ينظم حرية الملاحة في نهر معين فيجب أن يتمتع بهذا الحق الدول المتمتعة به على قدم المساواة بسواء في المعاملة أو في مقدار الرسوم.
✓	٤٥. الملاحة في الأنهار الدولية التي يهتم بها القانون الدولي هي الملاحة التي تتم فيما بين الدول النهرية.
✓	٤٦. تتمتع الدول بممارسة حق الملاحة في الأنهار الدولية استناداً إلى اعتبارها طرفاً في اتفاقية دولية.

✗	٤٧. الاتفاقيات المنظمة للملاحة تنص على مساواة الدول في التمتع بحرية الملاحة.
✓	٤٨. تنظم الاتفاقيات الدولية حرية ملاحة السفن التجارية.
✗	٤٩. تنظم الاتفاقيات الدولية حرية مرور السفن الحربية.
✓	٥٠. مرور السفن الحربية يخضع لتصريح سابق من الدول النهرية.
✗	٥١. تؤدي بعض مشروعات الدول النهرية إلى الإضرار بحقوق الدول الأخرى المشتركة في النهر.
✓	٥٢. مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان يعني أن كل دولة نهرية لها الحق فوق إقليمها في جزء أو نصيب معقول ومنصف في استخدام مياه النهر.
✓	٥٣. مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان لا يضر بحقوق ومصالح الدول النهرية.
✓	٥٤. يتسم مبدأ الانتفاع والمشاركة بالعمومية والمرونة.
✗	٥٥. يستند مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصفة والمعقول إلى مبدأ حسن الجوار.
✓	٥٦. يستند مبدأ الانتفاع والمشاركة المنصف والعادل إلى مبدأ المساواة في السيادة بين الدول النهرية.
✗	٥٧. الدول النهرية ملتزمة فقط بمنع وقف تحويل تدفق نهر بحري من أراضيها إلى أراضي دول مجاورة.
✓	٥٨. مبدأ الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم يستند إلى مبدأ عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق.
✗	٥٩. يجوز لدول تمر بإقليمها نهر دولي أن تتخذ أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقوق والمصالح المقررة للدول النهرية الأخرى.
✓	٦٠. لا يجوز لدولة أن تتخذ ترتيبات من شأنها الإضرار بالدولة النهرية.
✓	٦١. يجب على كل دولة أن تحول دون اتخاذ أي عمل من شأنه تلوّث مياه النهر.
✓	٦٢. أي دولة تتخذ تصرفا يخرج على مبدأ الاستعمال البري لمياه النهر تتحمل المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.
✓	٦٣. الاستعمال غير بريء الاستعمال الذي يلطوي على تعسف في استعمال الحق.
✓	٦٤. مبدأ الانتفاع والمشاركة العادل والمنصف يتطلب أن يكون هناك اتفاقا أو ترتيبات فيما بين الدول النهرية ليتطبق مثل هذا المبدأ.
✓	٦٥. كل دولة يمر فيها النهر الدولي لها حق حرية الملاحة في الجزء الذي يعبر أو يجاور أراضيها.
✓	٦٦. ما يقع من النهر في أقاليم الدول الأخرى لا يسمح بالملاحة فيه إلا بموجب اتفاقات خاصة ومقابل دفع رسوم معينة.
✓	٦٧. جميع الأنهار القابلة للملاحة طبيعيا تلك التي تقرر الدول منحها هذه الصفة بموجب اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تكتسب الصفة الدولية.

القسم الثاني

بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

الإجابة	العبارة	م
✓	تعتبر الأنهار الدولية مورداً طبيعياً مشتركاً بين الدول المتشاطئة	١.
✗	يقتصر قانون الأنهار الدولية على تحديد حقوق الدول في استخدام المياه ، دون معالجة قضايا البيئة والتلوث	٢.
✗	النزاعات حول المياه بين الدول تحل دائماً بالطرق الدبلوماسية دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم الدولية	٣.
✓	تعتبر مسألة توزيع المياه من أهم القضايا التي تواجه الدول المتشاطئة	٤.
✗	لا يوجد أي معاهدات دولية تنظم حقوق الدول في الأنهار المشتركة	٥.
✓	يعتبر مبدأ الانتفاع المنصف أكثر مرونة من مبدأ عدم التسبب في الضرر ، لأنه يسمح بالتفاوض والتفاهم بين الدول	٦.
✓	مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول هو أحد المبادئ الأساسية في قانون الأنهار الدولية	٧.
✗	يسمح مبدأ الانتفاع المنصف لدول المنبع باستغلال الموارد المائية دون أي قيود قانونية	٨.
✓	قد يؤدي تطبيق مبدأ الانتفاع المنصف دون ضوابط إلى نزاعات بين دول المنبع ودول المصب	٩.
✗	يقتصر مفهوم النهر الدولي على الأنهار التي تقع بالكامل داخل إقليم دولة واحدة	١٠.
✗	فقا لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ، فإن أي ضرر يلحق بدول المصب يجعل استخدام دولة المنبع للمياه غير مشروع	١١.
✗	يركز مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول على تجنب الضرر كاولية مطلقة ، حتي لو كان الاستخدام منصفاً	١٢.
✗	يمكن وضع معيار عالمي موحد لتحديد طبيعة الضرر في النزاعات الدولية	١٣.
✓	يعتبر الضرر الجوهري عملاً غير مشروع وفقاً لمبادئ القانون الدولي	١٤.
✓	الضرر غير الجوهري قد يلزم الدولة باتخاذ تدابير لمنع أو تقليل آثاره	١٥.
✓	الضرر البسيط لا يترتب أي مسؤولية دولية ، ويتسامح معه وفقاً لمبدأ حسن الجوار	١٦.
✗	عبر أي ضرر مائي بين الدول غير قانوني بغض النظر عن حجمه وتأثيره	١٧.
✗	يعرف النهر الدولي بأنه المجري المائي الذي يمر عبر دولتين أو أكثر ويستخدم للملاحة فقط	١٨.
✓	يعتبر مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن من المبادئ الأساسية في قانون الأنهار الدولية	١٩.

✓	٢٠. المشروعات المائية هي إحدى مشروعات البنية التحتية التي تقام على ضفاف الأنهار أو على المجاري المائية.
✓	٢١. السد هو الإنشاء الهندسي الذي يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه عن طريق البحيرات الاصطناعية.
✓	٢٢. تعد السدود أقدم المشروعات المائية التي عرفها الإنسان.
✓	٢٣. سدود الري تقوم بتخزين المياه وإرسالها للمدن أو المزارع بواسطة أنابيب كبيرة وقنوات الري.
✓	٢٤. يجب مراعاة عوامل التضاريس والجيولوجيا عند بناء السدود المائية.
✓	٢٥. سدود الري تقوم بتخزين المياه وإرسالها للمدن أو المزارع بواسطة أنابيب كبيرة وقنوات الري.
✓	٢٦. سدود التحكم في الفيضانات تستخدم لتخزين المياه عند حدوث الأمطار الغزيرة للحد من الفيضانات.
✓	٢٧. إستغلال الأنهار الدولية وتحديد حصص الدول المشاطئة للنهر يتعين أن يتم وفقاً لمبادئ القانون الدولي المكتوبة والمستقرة عرفاً.
✓	٢٨. توجد قاعدة قانونية آمرة وجامعة مانعة تحدد على وجه الدقة الكيفية التي يتم بموجبها توزيع مياه حوض النهر الدولي الذي تشارك فيه مجموعة من الدول.
✓	٢٩. تنتفع دول المجرى المائي كل في إقليمه بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة وعادلة ومعقولة.
✓	٣٠. الإنصاف هو الموازنة بين الاحتياطات الفعلية للدولة ووسائل الوفاء بها.
✓	٣١. الهدف من الاستخدام المعقول رفض السياسات غير الرشيدة التي ينتج عنها تقدير المياه أو تلويثها.
✗	٣٢. الانتفاع المنصف يتعامل مع المياه من حيث كيفية استخدامها أي الإدارة الرشيدة للمياه.
✗	٣٣. الانتفاع المعقول يتعامل مع المياه من حيث كيفية تقاسم فوائدها والحفاظ عليها وحماية بيئتها.
✓	٣٤. الحق في الحصول على حصة منصفة ومعقولة يعطي لكل دولة نهريتها الحق فوق إقليمها في جزء أو نصيب معقول ومنصف في استخدام مياه النهر والمزايا المستمدة منه.
✓	٣٥. الحق في الحصول على حصة عادلة ومعقولة مفيد بأن يكون منصفاً ومعقولاً.
✓	٣٦. مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول يهدف إلى تحقيق أقصى المنافع الممكنة لجميع دول المجرى المائي وتلبية أكبر قدر ممكن من الاحتياطات الضرورية بحصول كل دولة نهريتها على نصيب عادل رشيد من الموارد المائية.
✓	٣٧. يقع على الدول النهريّة الالتزام بالتعاون على حماية المجرى المائي الدولي وتطويره وتنميته للأجيال القادمة.
✓	٣٨. ينطوي مبدأ الاستعمال المنصف والمعقول على مفهوم نقعي.
✗	٣٩. يقصد بتحقيق أقصى المنافع الوصول إلى الاستعمال الأقصى أو الاستعمال الممكن تقنياً أو الربح مالياً أو اقتصادياً أو تأمين الاستعمال على المدى القريب.
✓	٤٠. الدولة ذات الإمكانيات تكون لها الأولوية على غيرها في استعمال المجارى المائية.

✓	٤١. يقصد بتحقيق أقصى المنافع هو قيام كل دولة من دول المجرى المائي بتأمين الفوائد المعينة التي تتناسب في ضوء المعقول مع احتياجاتها ومتطلباتها مع تقليل الأضرار.
✓	٤٢. مبدأ المساواة في السيادة يعني مساواة جميع الدول أمام القانون الدولي وتمتعها بالحقوق التي يقرها هذا القانون.
✓	٤٣. الدولة تتمتع بالمساواة ويكون لها الحق في أن تطبق قواعد القانون الدولي في علاقتها مع غيرها من الدول تطبيقاً موحداً ويقوم على معيار واحد لا غير بين دولة وأخرى.
✓	٤٤. تستحق كل دولة من الدول المشاطئة حقوقاً في المياه على قدم المساواة مع حقوق الدول الأخرى.
✓	٤٥. الإنصاف هو المساواة التامة بين جميع الدول المشاطئة في استخدام مجرى النهر بأكمله واستبعاد أي امتيازات تفضيلية لأي دولة مشاطئة في علاقتها بالآخرين.
✗	٤٦. المقصود بالمساواة في الحقوق المساواة التامة في الأنصبة.
✓	٤٧. تحديد القدر العادل والمنصف لكل دولة من الدول النهرية قد يكون اشتراكاً في المنابع التي يمكن تحقيقها من المياه ذاتها.
✓	٤٨. القدر العادل والمنصف لكل دولة من الدول النهرية قد يتوقف على الوقائع والظروف والعوامل المتعلقة بكل نهر على حده.
✓	٤٩. قد تحصل إحدى الدول النهرية أو بعضها على نصيب أكبر من الباقيين.
✗	٥٠. لا يشترط على كل دولة نهريّة أن تتصرف بحسن نية عند ممارسة حقوقها على مياه حوض الصرف الدولي.
✓	٥١. وفقاً لمبدأ الجوار يجب على الدول الالتزام بالاحترام المتبادل للحدود الإقليمية.
✓	٥٢. يفترض مبدأ الاقتسام المنصف لفوائد النظام المشترك وجود احتياطات فعلية لدولتين أو أكثر محلها الانتفاع بمياه النظام النهري المشترك.
✓	٥٣. الاقتسام المنصف لفوائد النظام المائي يتخذ صورة الموازنة بين الاحتياجات الفعلية ووسائل إشباعها والوفاء بها.
✓	٥٤. وفقاً للتنوع الشديد في الأنهار الدولية واختلاف ظروفها وأحوالها يتضح أنه ليسهل وضع قائمة شبه كاملة للعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحليل الحصة المنصفة والمعقولة.
✗	٥٥. يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة معقولة أخذ جميع العوامل أو الظروف ذات الصلة في الاعتبار.
✓	٥٦. العوامل الطبيعية تحدد العلاقة المادية للمجرى المائي مع كل دولة من دول المجرى.
✓	٥٧. العوامل الجغرافية هي سيادة المجرى المائي الدولي داخل أراضي كل دولة.
✓	٥٨. ترتبط العوامل الهيدروغرافية بقياس مياه المجرى المائي ووصفها ورسم خرائط لها.
✓	٥٩. تتعلق العوامل الهيدروغرافية بخصائص المياه من حيث تدفقها وتوزيعها ومدى مساهمة كل دولة من دول المجرى في مياهه.
✓	٦٠. لتحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول يجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معاً والتوصل إلى استنتاج على أساسها ككل.

✓	٦١. تعتبر العوامل الطبيعية من العوامل التي يتم بناء عليها تحديد الحصة العادلة والمنصفة.
✗	٦٢. العوامل الطبيعية تشمل الاستعمالات السابقة للنهر الدولي والاستعمالات القائمة بالفعل والمشروعات المستقبلية.
✓	٦٣. العوامل الطبيعية تتضمن الصفات المختلفة للنهر من حيث كمية ونوعية المياه وتدققها الموسمي.
✓	٦٤. العوامل التاريخية تشمل الاستعمالات السابقة للنهر الدولي والاستعمالات القائمة بالفعل والمشروعات المستقبلية التي ترغب الدول النهرية في إنشائها.
✓	٦٥. العوامل الاقتصادية المتضمن العوامل التي تتعلق باحتياجات كل من الدول النهرية وفقاً لعدد السكان.
✓	٦٦. العوامل البيئية تتمثل في الاستدامة المائية والتقليل إلى الحد الأدنى من الضرر البيئي.
✓	٦٧. الضرر هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي.
✓	٦٨. يتمثل الضرر في مجال الأنهار الدولية في التأثير السلبي على حق دول المجرى المائي الدولي في الانتفاع المنصف.
✓	٦٩. يرتبط مبدأ عدم الضرر فيما يتعلق بالموارد المائية العابرة للحدود في القانون الدولي بمدى الضرر ومقدار حدته.
✓	٧٠. يعد الإضرار بدول المجرى المائي للأخرى تدخلاً في اختصاصها بشأن المسائل الواقعة داخل أراضيها.
✓	٧١. الإلتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر يستلزم مبدأ حسن الجوار.
✓	٧٢. الإلتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر يجب أساسه في مبدأ عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق.
✓	٧٣. يعد استعمال الدول استعماراً بريئاً إذا لم يكن من شأنه إحداث ضرر للدول المتشاطئة للنهر.
✓	٧٤. يتحقق التعسف في استعمال الحق إذا استخدمت الدول المتشاطئة ذلك الحق بسوء نية بغية الإضرار بالدول المشتركة في الحوض النهرية.
✗	٧٥. يعتبر كل ضرر عند المنادين به مرتب للمسئولية الدولية.
✓	٧٦. تعتبر الأضرار الجسيمة فقط هي التي تترتب مسؤولية دولية على الدولة التي سببتها.
✓	٧٧. كل فعل سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بجبره أو التعويض عنه.
✗	٧٨. مبدأ عدم الإضرار ينطوي على تحريم لمطلق الضرر.

✓	٧٩.	الاعتراف بتحريم التسبب في إحداث ضرر بصفة مطلقة يعد معياراً جامداً قد يقود إلى منع الدول التي تحوز أسانيد كافية ومشروعة من استخدام المياه.
✓	٨٠.	الضرر البسيط يتعين التسامح بشأنه من قبيل حسن الجوار.
✗	٨١.	الضرر الجوهري يتعين بذل كل التدابير المناسبة لمنع وقوعه وفي حالة وقوعه يتعين إزالته أو تخفيفه.
✗	٨٢.	الضرر الغير جوهري يعد عملاً غير مشروع وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
✓	٨٣.	الضرر ذوي الشأن (غير الجوهري) في حالة وقوعه يتعين إزالته أو تخفيفه.
✓	٨٤.	الضرر الجوهري مرفوض وبعد عملاً غير مشروع.
✓	٨٥.	يعتبر مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ومبدأ عدم التسبب من ضرر ذي شأن مكملاً لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.
✓	٨٦.	يعد التوازن من الأسباب المهمة لاكتساب الحقوق في القانون الدولي.
✓	٨٧.	تكتسب الحقوق في نطاق القانون الدولي عن طريق العرف.
✓	٨٨.	الحقوق المكتسبة هي الحقوق التي اكتسبتها الدولة بمقتضى اتفاق أو عرف دولي.
✓	٨٩.	يعتبر وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة شرط لاكتساب الحق التاريخي.
✓	٩٠.	أدى كساد الفيضانات نتيجة تشييد السدود على نهر السفال إلى انخفاض نسبة المراعي المتاحة بشكل كبير.
✓	٩١.	جميع الجهود الدولية المتعلقة بحماية النظر الايكولوجية للمجاري المائية الدولية ينبغي أن تقوم على تعاون الدول المشتركة في مجرى واحد تنفيذ تلك الحماية.
✓	٩٢.	يعتبر مبدأ الانتفاع المنصف أكثر مرونة من مبدأ عدم تسبب ضرر.
✗	٩٣.	وفقاً لمبدأ الانتفاع المنصف أو المعقول فإن أي ضرر يلحق بدول المنصب يجعل استخدام دولة المنبع للمياه غير مشروع.
✗	٩٤.	يمكن وضع معيار عالمي موحد لتحديد طبيعة الضرر في النزاعات.
✗	٩٥.	يعتبر أي ضرر مائي بين الدول غير مشروع بغض النظر عن حجمه أو تأثيره.

اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

السؤال	م
ما الأساس الذي يعتمد عليه مبدأ الانتفاع أو المعقول : (A) تفادي أي ضرر من الدول الأخرى تماماً (B) تحقيق التوازن بين حقوق الدول الأخرى وفقاً لمعايير العدالة والمعقولية (C) منح الأولوية لدول المصب	١.
لماذا يفضل أنصار الانتفاع المنصف والمعقول هذا المبدأ (A) لأنه يقيد حق الدول في استخدام المياه (B) لأنه يمنح دول المنبع حرية مطلقة في استخدام المياه (C) لأنه يسمح بالتوازن بين حقوق الدول	٢.
ما الفرق بين الضرر غير الجوهري والضرر الجوهري : (A) الضرر غير الجوهري يتطلب منع وقوعه ، بينما الضرر الجوهري يعد عملاً غير مشروع (B) الضرر الجوهري يعتبر قانونياً والضرر الغير جوهري غير قانوني (C) الضرر غير الجوهري يؤثر فقط على البيئة بينما الضرر الجوهري يؤثر على الإنسان	٣.
إذا تعرضت الدولة لضرر ما غير جوهري فما هو الإجراء القانوني المتوقع (A) مطالبة الدولة المتسببة بوقف جميع الأنشطة المائية فوراً (B) التزام الدولة المتسببة باتخاذ تدابير لمنع الضرر أو تخفيفه (C) تعرض إلى محكمة العدل الدولية	٤.
ما الذي يميز الضرر البسيط عن غيره ضمن أنواع الضرر ... (A) يتطلب تعويضاً مالياً للدول المتضررة (B) يترتب عليه مسؤولية دولية كاملة (C) يتسامح بمبدأ حسن الجوار	٥.
تتمثل أشكال المشروعات المائية في (A) السدود (B) الخزانات (C) القناطر (D) كل ما سبق	٦.
..... تقوم بتخزين المياه وإرسالها للمدن أو المزارع بواسطة أنابيب كبيرة وقنوات الري. (A) سدود الملاحة (B) سدود الري (C) سدود التحكم في الفيضانات	٧.
..... تقوم بتخزين المياه عند الانخفاض الشديد للمياه في النهر : (A) سدود التحكم في الفيضانات (B) سدود الري (C) سدود الملاحة	٨.
تقوم بتخزين المياه عند حدوث الأمطار الغزيرة للحد من الفيضانات : (A) السدود الكهرومائية (B) سدود الري (C) سدود التحكم في الفيضانات	٩.

١٠.	المعايير الأساسية التي يجب مراعاتها عند بناء السدود المائية..... (A) المبادئ القانونية الحاكمة لإنشاء السدود المائية (B) عوامل التضاريس والجيولوجيا (C) الحالة التكوينية والنشاط الزلزالي (D) كل ما سبق
١١.	المبادئ القانونية الحاكمة لاستغلال الأنهار الدولية..... (A) الانتفاع المنصف والمعقول بمياه الأنهار الدولية (B) عدم التسبب في إحداث ضرر (C) الإثنان معاً
١٢.	 يعني أن كل دولة نهريّة لها الحق في استخدام مياه النهر فوق إقليمها في جزء أو نصيب معقول ومنصف. (A) المعقولة (B) الإنصاف (C) الحق في الحصول على حصة منصفة ومعقولة
١٣.	يقصد بتحقيق أقصى المنافع..... (A) الوصول إلى الاستعمال الأقصى أو الاستعمال الممكن تقنياً والمربح (C) غير ذلك (B) قيام كل دولة من دول المجرى المائي بتأمين الفوائد الممكنة التي تناسب في ضوء العقول مع احتياجاتها ومتطلباتها.
١٤.	 يعني أنه يجب على كل دولة نهريّة أن تتصرف بحسن نية عند ممارسة حقوقها (A) مبدأ المساواة في السيادة (B) مبدأ الانتفاع والإنصاف المعقول (C) مبدأ حسن الجوار
١٥.	عوامل تحديد الحصة العادلة والمنصفة..... (A) الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لدول المجرى المائي (B) حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها (C) السكان المعتمدون على المياه في كل دولة من دول المجرى المائي (D) كل ما سبق
١٦.	العوامل التي يتم بناءً عليها تحديد الحصة العادلة والمنصفة... (A) العوامل التاريخية (B) العوامل الطبيعية (C) العوامل الاقتصادية والاجتماعية (D) كل ما سبق صحيح
١٧.	الأساس القانوني للإلتزام بعدم التسبب في إحداث ضرر..... (A) مبدأ حسن الجوار (B) مبدأ عدم مشروعية التعسف في استعمال الحق (C) كلاهما معاً
١٨.	قواعد الإلتزام بعدم التسبب في ضرر في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية: (A) قاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه (B) قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (C) يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (D) كل ما سبق
١٩.	تحدد عتبة الضرر ذي الشأن ب..... (A) تعلن الدول الشاكية عن حدوث ضرر وتبين مداه (B) تحديد ما إذا كانت دولة المنعقد اتخذت التدابير المناسبة لمنع هذا الضرر أم لا (C) كلاهما

٢٠	 هو المبدأ الذي استعد المنادون له بتوافقه مع حماية السيادة الوطنية : (A) مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول (B) مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر (C) غير ذلك
٢١	وصفه المنادون به بالغموض وعدم الدقة يعد دليلاً على قوته (A) مبدأ حسن الجوار (B) مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول ج- مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر
٢٢	قد تكتسب الحقوق في نطاق القانون الدولي عن طريقه (A) العرف (B) أحكام القضاء (C) وضع اليد د- كل ما سبق
٢٣	شروط اكتساب الحق التاريخي في القانون الدولي العرفي (A) وجود ممارسة ظاهرة ومستمرة (B) وجود التسامح العام أو الرضاء السلبي من جانب الدول الأخرى (C) كلاهما

✓	✗	العبارة	
✓		تعتبر الأنهار الدولية مورداً طبيعياً مشتركاً بين الدول المتشاطئة	١
✗		يقتصر قانون الأنهار الدولية على تحديد حقوق الدول في استخدام المياه، دون معالجة قضايا البيئة والتلوث	٢
✗		النزاعات حول المياه بين الدول تُحل دائماً بالطرق الدبلوماسية دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم الدولية	٣
✓		تعتبر مسألة توزيع المياه من أهم القضايا التي تواجه الدول المتشاطئة	٤
✗		لا توجد أي معاهدات دولية تنظم حقوق الدول في الأنهار المشتركة	٥
✓		يعتبر مبدأ الانتفاع المنصف أكثر مرونة من مبدأ عدم التسبب في الضرر لأنه يسمح بالتفاوض والتفاهم بين الدول	٦
✗		مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، يمنح دول المصب حق الاعتراض على أي استخدام جديد للمياه من قبل دول المنبع، بغض النظر عن مدى عدالته	٧
✓		مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول هو أحد المبادئ الأساسية في قانون الأنهار الدولية	٨
✗		يسمح مبدأ الانتفاع المنصف لدول المنبع باستغلال الموارد المائية دون أي قيود قانونية	٩
✗		يتيح مبدأ الانتفاع المنصف لدول المنبع إنشاء مشاريع مائية جديدة دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال التفاوض مع دول المصب	١٠
✓		مرونة مبدأ الانتفاع المنصف تجعله أكثر قابلية للتكيف مع الخصائص الجغرافية والهيدرولوجية لكل نهر دولي	١١
✓		يرى أنصار مبدأ الانتفاع المنصف أن إعطاء الأولوية لمبدأ عدم الإضرار قد يؤدي إلى تجميد التنمية	١٢

	في دول المنبع لصالح دول المصب	
✓	قد يؤدي تطبيق مبدأ الانتفاع المنصف دون ضوابط إلى نزاعات بين دول المنبع ودول المصب	١٣.
✓	يضع مبدأ الانتفاع المنصف معايير دقيقة وثابتة لتحديد الإنصاف والمعقولية في استخدام المياه.	١٤.
✓	يرى بعض المنتقدين لأولوية الانتفاع المنصف والمعقول، ضرورة الموازنة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم الإضرار	١٥.
✓	مرونة مبدأ الانتفاع المنصف تُسهّل حل النزاعات المائية بين الدول بشكل تلقائي	١٦.
✓	لا يمكن أن يؤدي تطبيق مبدأ الانتفاع المنصف إلى أي ضرر لدول المصب	١٧.
✗	يعد الضرر غير مشروع فقط إذا كان مقصوداً من قبل الدولة المتسببة به	١٨.
✗	يمنع القانون الدولي الدول من بناء السدود أو المنشآت المائية على الأنهار الدولية	١٩.
✗	يقتصر مفهوم الضرر الجوهري على تقليل كميات المياه المتدفقة إلى دولة المصب	٢٠.
✓	يلزم القانون الدولي الدول المتشاطئة بالتعاون والتشاور قبل تنفيذ مشاريع مائية على الأنهار الدولية	٢١.
✓	تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية من أهم الاتفاقيات في تنظيم الأنهار الدولية	٢٢.
✓	تتطلب التنمية المستدامة للأنهار الدولية تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية وحماية البيئة	٢٣.
✗	لا تشمل اتفاقيات الأنهار الدولية أي التزامات بيئية على الدول المتشاطئة	٢٤.
✗	وفقاً للقانون الدولي، فإن الدول المتشاطئة ليست ملزمة بالتفاوض في حال نشوب نزاع حول استخدام مياه النهر	٢٥.
✗	يحق لكل دولة متشاطئة على نهر دولي أن تمنع الدول الأخرى من الوصول إلى مياهه	٢٦.
✗	لا يؤثر التغير المناخي على تدفقات الأنهار الدولية ولا يخل في الاعتبار عند تنظيم استخدام مياه المجاري المائية المشتركة	٢٧.
✗	يقتصر مفهوم "النهر الدولي" على الأنهار التي تقع بأكملها داخل إقليم دولة واحدة	٢٨.
✓	يعتبر مبدأ "عدم التسبب في ضرر ذي شأن" من المبادئ الأساسية في قانون الأنهار الدولية	٢٩.
✗	يمكن للدول المتشاطئة تعديل الاتفاقيات المائية دون الحاجة إلى موافقة الأطراف الأخرى	٣٠.
✗	تنص اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ بشأن الأنهار الدولية على الاستخدام المطلق لمياه الأنهار المشتركة دون قيد	٣١.
✗	ينص القانون الدولي على أن لكل دولة الحق المطلق في استخدام مياه الأنهار التي تمر عبر أراضيها دون مراعاة الدول الأخرى	٣٢.

✗	يُعرف النهر الدولي بأنه المجرى المائي الذي يمر عبر دولتين أو أكثر ويُستخدم للملاحة فقط.	٣٣.
✓	يعتبر أي ضرر مائي بين الدول غير قانوني بغض النظر عن حجمه وتأثيره	٣٤.
✓	الضرر البسيط لا يُرتب أي مسؤولية دولية، ويُتسامح معه وفقاً لمبدأ حسن الجوار	٣٥.
✓	الضرر غير الجوهرية قد يلزم الدولة باتخاذ تدابير لمنع أو تقليل آثاره	٣٦.
✓	يُعتبر الضرر الجوهرية عملاً غير مشروع وفقاً لمبادئ القانون الدولي	٣٧.
✗	يمكن وضع معيار عالمي موحد لتحديد طبيعة الضرر في النزاعات المائية الدولية	٣٨.
✓	يركز مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول على تجنب الضرر كأولوية مطلقة، حتى لو كان الاستخدام منصفاً	٣٩.
✓	وفقاً لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول، فإن أي ضرر يلحق بدول المصب يجعل استخدام دولة المنبع للمياه غير مشروع	٤٠.



2026

نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منطة الكتاب الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

بين مدى صحة او خطأ العبارات الآتية :

✓	✗	العبارة	
✗		حسن الجوار يعد مبدأ أخلاقياً غير ملزم قانوناً في تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية	١.
✗		يقتصر قانون الأنهار الدولية على تحديد حقوق الدول في استخدام المياه، دون معالجة قضايا البيئة والتلوث	٢.
✗		يقتصر مفهوم "النهر الدولي" على الأنهار التي تقع بالكامل داخل إقليم دولة واحدة	٣.
✗		يمكن للدول المتشاطئة تعديل الاتفاقيات المائية دون الحاجة إلى موافقة الأطراف الأخرى	٤.
✗		المبادئ القانونية لتنظيم الأنهار الدولية تعتمد بشكل أساسي على العرف الدولي فقط	٥.
✗		يعود أهمية التفرقة بين الأنهار الوطنية والدولية إلى اختلاف أسماؤها فقط دون أن يترتب على ذلك آثار قانونية	٦.
✓		الأنهار الحدودية هي الأنهار التي تشكل حدوداً نهرية دولية وتسير بمحاذاة حدود دولتين أو أكثر	٧.
✗		يستند حق الاستخدام العادل والمنصف إلى فكرة أن الأنهار الدولية تعد ملكية خاصة بكل دولة يمر بها النهر	٨.
✗		مصطلح "نظام المياه الدولية" يشمل المجرى الرئيس للنهر فقط دون روافده	٩.
✗		حوض النهر في القانون الدولي يشمل فقط المياه السطحية ولا يدخل فيه أي مياه جوفية	١٠.
✗		إذا كان النهر غير صالح للملاحة الدولية فإنه يعد نهرًا وطنيًا حتى ولو مر بإقليم أكثر من دولة	١١.
✗		بناء سد على نهر دولي يعد قراراً سيادياً مطلقاً لدولة المنبع	١٢.
✓		الصيد واستغلال الموارد الطبيعية في النهر الوطني يدخل ضمن الاختصاص الداخلي المطلق للدولة التي يقع في إقليمها	١٣.
✓		من المعايير الأساسية لبناء السدود دراسة النشاط الزلزالي للموقع	١٤.
✓		المعقولية في استخدام المياه ترفض سياسات الهدر والتلوث	١٥.
✗		تحديد الحصة العادلة مسألة بسيطة يسهل حلها قانونياً بمعادلة رقمية واضحة	١٦.
✗		يمنع القانون الدولي الدول من بناء السدود أو المنشآت المائية على الأنهار الدولية	١٧.
✓		تعتبر الأنهار الدولية مورداً طبيعياً مشتركاً بين الدول المتشاطئة	١٨.
✗		ينص القانون الدولي على أن لكل دولة الحق المطلق في استخدام مياه الأنهار التي تمر عبر أراضيها دون مراعاة الدول الأخرى	١٩.
✗		لا تشمل اتفاقيات الأنهار الدولية أي التزامات بيئية على الدول المتشاطئة	٢٠.

الثقة



الانفراد



المستشار



التمييز



الدقة



**معاك لأخر
المشوار**



المتابعة

